REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiséis.

Se resuelve lo pendiente de la presentación de folio 327: **Al otrosí**, no ha lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 274 y 277 del Código de Procedimiento Civil ("CPC").

Al folio 332: **a lo principal**, ha lugar a la solicitud, se ordena acompañar como forma de cumplimiento por equivalencia de la exhibición los documentos ordenados mediante resolución de folio 158, dentro de quince días hábiles desde la notificación de la presente resolución. Notifíquese por cédula a costa de la demandante. Se ordena a Clínica Regional del Elqui SpA informar un correo electrónico para imponerlo del estado de la causa. **Al otrosí**, atendido lo certificado a folio 333, téngase presente el patrocinio y poder asumido por el abogado Sebastián Tobar Valenzuela.

Al folio 338: **a todo**, no ha lugar por extemporáneo, por cuanto la resolución de folio 105 ordenó que las solicitudes de hacer efectivos los apercibimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 380 del CPC, deberá realizarse juntamente con la de entorpecimiento, y la primera solicitud de entorpecimiento respecto de la testigo Camila Díaz Bustos contenida en la presentación de folio 178 no solicitó hacer efectivo el apercibimiento.

Al folio 339: **a lo principal**, atendido que Hospital Provincial de Ovalle Doctor Antonio Tirado Lanas no dio cumplimiento a la diligencia decretada a folio 133 y modificada a folio 158, se le ordena dar cumplimiento por equivalencia de la exhibición los documentos ordenados mediante resolución de folio 158, dentro de quince días hábiles desde la notificación de la presente resolución, acompañando los documentos, bajo apercibimiento de aplicar una multa de 0,5 UTM de conformidad a lo dispuesto en el artículo 274 del CPC. Notifíquese por cédula a costa de la demandante. De ser necesario, podrá solicitar la habilitación de un enlace para la presentación de los documentos a Oficina de Partes al correo oficinadepartes@tdlc.cl. En caso de solicitar confidencialidad de los documentos deberá formular su solicitud de conformidad con lo establecido en el acuerdo tercero del Auto Acordado Nº 16/2017. Se ordena a Hospital Provincial de Ovalle Doctor Antonio Tirado Lanas informar un correo electrónico para imponerlo del estado de la causa. **Al primer otrosí**, téngase presente. **Al segundo otrosí**, estese a lo que se resolverá de oficio y la certificación de folio 361.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Al folio 341: no ha lugar por cuanto no se han hecho valer argumentos que permitan variar lo resuelto a folio 334.

De oficio, atendida la certificación de folio 361, téngase por cumplido lo ordenado a folio 259 y reiterado a folio 357. Se resuelve lo pendiente de la presentación de folio 247: **a lo principal y al primer otrosí**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 133 modificado a folio 158 como una forma de cumplimiento por equivalencia de la exhibición. En consecuencia, pónganse en conocimiento de la demandante los documentos públicos ofrecidos por el Hospital San Juan de Dios de La Serena, para que, dentro de tres días hábiles contados desde la fecha de la presente resolución, indique si solicitará dejar copia en el expediente y, en tal caso, efectúe las observaciones que estime pertinentes.

Notifíquese por el estado diario a las partes y por correo electrónico al tercero exhibiente Hospital San Juan de Dios de La Serena.

Rol C Nº 532-25.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

D0DB2646-F2B3-4C72-89F7-51E0C985FA44
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.